

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3199/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาย สุข สรรค์ ประเสริฐ สุข

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 265, มาตรา 268

นอกจากจำเลยได้กรอกข้อความลงในใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์โดยลงชื่อของจำเลยในช่องลงชื่อของเจ้าของรถแล้ว จำเลยยังลงชื่อบุคคลอื่นในช่องลงชื่อผู้บันทึกและนายทะเบียนด้วย แสดงให้เห็นว่าจำเลยทราบอยู่แล้วว่าผู้บันทึกและนายทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเป็นผู้มีอำนาจกระทำเอกสารดังกล่าว หากจำเลยไม่จำเลยจึงมีเจตนาทำปลอมใบคู่มือการจดทะเบียนอันเป็นเอกสารราชการ เมื่อจำเลยเป็นผู้ทำปลอมใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ย่อมแสดงว่าจำเลยมีเจตนาทำปลอมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่นเพราะจำเลยได้นำไปใช้ติดกับรถยนต์ของกลางเพื่อให้ตรงกับหมายเลขทะเบียนในใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ การที่จำเลยเป็นผู้ทำปลอมใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์และว่าจ้างให้ผู้อื่นทำปลอมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่น แล้วนำเอกสารทั้งหมดไปใช้กับรถยนต์ของกลาง ย่อมฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาใช้เอกสารปลอมดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91264, 265, 268 ธิบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษี

และสำเนารายการของรถที่จดทะเบียนของกลาง คีรนรยนต์หมายเลขเครื่อง 2 แอล 1466637 แก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 วรรคสอง (ที่ถูกคือมาตรา 265, 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265) ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง(ที่ถูกคือ ให้ลงโทษตาม มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265ตามมาตรา 268 วรรคสอง) แต่กระทางเดียวจำคุก 3 ปี ริบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษี และสำเนารายการของรถที่จดทะเบียนของกลาง คีรนรยนต์คันหมายเลขเครื่อง 2 แอล 1466637 แก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นผู้กรอกข้อความในรายการของรถที่จดทะเบียนในใบคู่มือการจดทะเบียน ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ของศาลอาญา และได้ว่าจ้างให้ผู้อื่นทำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่น มาติดกับรถยนต์ของกลางรถยนต์ของกลางมีแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีตามเอกสารหมายเลข ป.จ.2ของศาลอาญาติดไว้ที่กระจกหน้ารถด้วย หมายเลขทะเบียนรถยนต์ตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข ป.จ.1 และ ป.จ.2 ของศาลอาญา และตามที่ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่น ดังกล่าวคือหมายเลขทะเบียนม-6760 นนทบุรี นั้น

เป็นหมายเลขทะเบียนรถยนต์ปลอม เพราะนายทะเบียนยานพาหนะจังหวัดนนทบุรี
ออกหมายเลขทะเบียนดังกล่าวให้แก่รถยนต์นายชลดคติมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตาม
ฎีกาจำเลยว่า จำเลยมีเจตนาทำปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมหรือไม่ เห็นว่า
นอกจากจำเลยได้กรอกข้อความลงในเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ของศาลอาญาและลงชื่อ
ของจำเลยในช่องลงชื่อของเจ้าของรถแล้ว จำเลยยังลงชื่อบุคคลอื่นในช่องลงชื่อผู้
บันทึกและนายทะเบียนด้วย การที่จำเลยลงชื่อบุคคลอื่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นถึง
เจตนาของจำเลยที่จำเลยทราบอยู่แล้วว่าผู้บันทึกและนายทะเบียนซึ่งเป็นเจ้า
พนักงานเป็นผู้มีอำนาจกระทำเอกสารดังกล่าวหาใช่จำเลยไม่ จำเลยจึงมีเจตนาทำ
ปลอมเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ของศาลอาญาและเป็นการทำปลอมเอกสารราชการของ
เจ้าพนักงานดังกล่าวด้วย

สำหรับการที่จำเลยอ้างให้ผู้อื่นทำป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอม 2 แผ่นนั้น เมื่อ
จำเลยเป็นผู้ทำปลอมเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ของศาลอาญาย่อมแสดงว่าจำเลยมีเจตนา
ทำปลอมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่นดังกล่าวด้วยเพราะจำเลยได้นำไปใช้ติดกับ
รถยนต์ของกลางเพื่อให้ตรงกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์ในเอกสารหมายเลข ป.จ.1
ของศาลอาญา

แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นผู้ทำปลอมแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสีย
ภาษีรถยนต์เอกสารหมายเลข ป.จ.2 ของศาลอาญา การที่จำเลยเป็นผู้ทำปลอมเอกสาร
หมายเลข ป.จ.1 และ ป.จ.2 ของศาลอาญาและจำเลยอ้างให้ผู้อื่นทำปลอมแผ่นป้าย
ทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่นของกลางแล้วยังนำเอกสารทั้งหมดดังกล่าวไปใช้กับรถยนต์
ของกลางย่อมฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาใช้เอกสารปลอมดังกล่าว จำเลยจึงมีความผิด
แต่เห็นสมควรลดโทษให้แก่จำเลย เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและ
ทางนำสืบของจำเลยเป็นการให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้างมี
เหตุบรรเทาโทษ

พิพาทษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไพศาล รางฆาญกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>